



BLOC 2

Decisiones para arrancar: localización, forma jurídica y trámites

Ya tenéis una idea validada. Antes de poner el cartel hay que decidir tres cosas muy concretas: dónde os instaláis, con qué traje legal os presentáis al mundo y qué papeles hacen falta para existir de verdad.



EL CASO

Su asesoría le ofrece ahorrar 4.500 € al año. ¿Debe aceptar?

Marina tiene 28 años e ilustra como freelance en Valencia. Tras tres años creciendo, factura 60.000 € al año con costes bajos. Su asesoría le ha calculado que constituyendo una Sociedad Limitada Unipersonal y tributando por Sociedades en vez de por IRPF ahorraría unos 4.500 € anuales. Sus dos amigas, que facturan 25.0...

¿Cuándo conviene cambiar de forma jurídica? ¿Y por qué a menudo no compensa hacerlo antes de tiempo?



§ 1

Dónde y a qué escala

Aquí no se sueña, se decide. Tres decisiones difíciles de revertir, y ninguna requiere ser experto en derecho mercantil.



Cinco factores que tiran en direcciones opuestas

- Cercanía al público: una cafetería de estudiantes junto a un instituto tiene sentido; en un polígono, no.
- Costes de instalación: el centro da visibilidad y cuesta mucho más que las afueras.
- Acceso a proveedores y a talento: qué necesitáis para producir y quién puede trabajar con vosotros.
- Normativa: no toda actividad se puede ejercer en cualquier sitio. Hay licencias y usos del suelo.
- El factor digital: muchos proyectos arrancan sin local. La localización pasa a ser el dominio, las redes y el reparto.



AVISO PRÁCTICO

No confundáis gratis con sin coste

Trabajar desde casa o vender solo por internet parece no tener costes de local. Pero sigue habiendo costes: la web, el alojamiento, la publicidad para que os encuentren, el reparto de cada pedido. La localización digital cambia dónde están los costes, no los hace desaparecer.

Cuando alguien del equipo diga «así no gastamos nada», pedidle la lista de gastos. Siempre hay lista.



DIMENSIÓN

Empezar pequeño no es falta de ambición

La dimensión es a qué escala arrancáis: cuántas unidades, a cuánta gente, cuánto invertís de entrada. En un proyecto de aula la respuesta sensata casi siempre es empezar pequeño y crecer si funciona. Eso tiene nombre: producto mínimo viable, lo más sencillo que ya resuelve la necesidad y se puede probar con clientes reales.

Reduce el riesgo, permite aprender de los primeros clientes y deja margen para corregir antes de comprometer dinero.



Tavernes Blanques, 1977

Una de las mayores empresas de España arrancó como un puñado de carnicerías de barrio. La dimensión inicial no fija el techo.

profedeconomia.es

Foto: Francesc Fort, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



§ 2

Con qué traje legal

La forma jurídica define quién responde de las deudas, cuánto capital hace falta, quién decide y cómo se paga a Hacienda.



Comparativa por lo que de verdad pesa

FORMA	CAPITAL MÍNIMO	RESPONSABILIDAD	FISCALIDAD
Autónomo	No exige capital	Ilimitada	IRPF
Sociedad Limitada	1 € desde 2022	Limitada al capital	Impuesto sobre Sociedades
Cooperativa	Según estatutos	Limitada	Régimen propio, tipos reducidos

No hay una forma mejor en abstracto. Hay la que conviene a vuestro proyecto, con vuestro equipo y vuestro nivel de riesgo.



Responsabilidad ilimitada y limitada

Ilimitada

Si la empresa contrae deudas que no puede pagar, respondéis con vuestros bienes personales. Coche, ahorros y, en casos extremos, la vivienda.

Limitada

Solo arriesgáis el capital que habéis puesto en la empresa. Vuestro patrimonio personal queda fuera del alcance de los acreedores.

1€

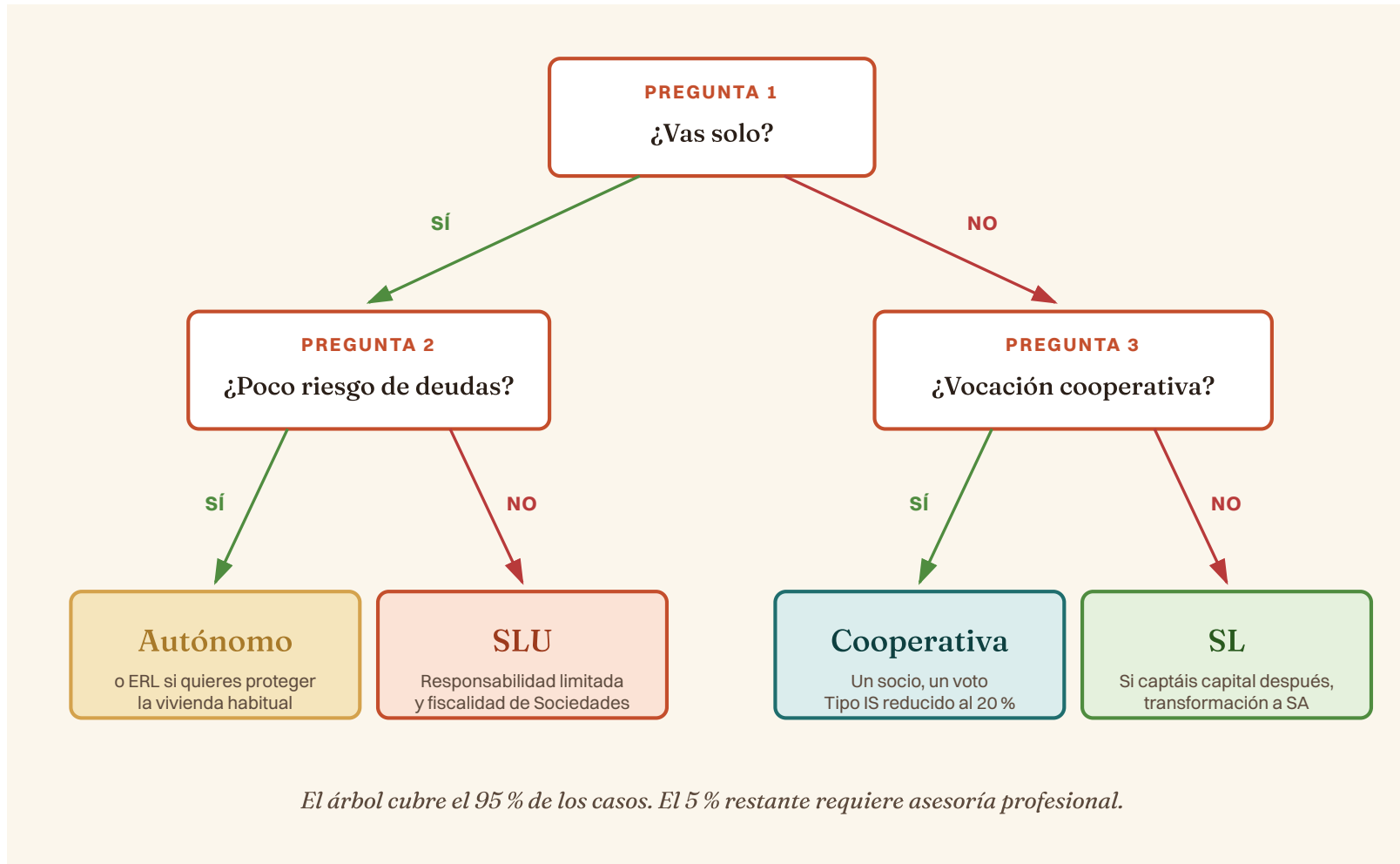
CAPITAL MÍNIMO PARA
CONSTITUIR UNA SL

La barrera que desapareció en 2022

Hasta 2022 hacían falta 3.000 € para constituir una sociedad limitada. La Ley Crea y Crece lo bajó a un euro simbólico, con la condición de destinar a reserva legal el 20 % del beneficio hasta alcanzar los 3.000 €.

EL GRÁFICO

Empezáis arriba, por cuántos sois, y vais bajando a base de responder hasta una de las cuatro salidas.



Cuál encaja con cómo sois vosotros

AUTÓNOMO

- Una sola persona, riesgo bajo, queréis empezar ya y barato
- El alta más rápida y sencilla, sin capital ni notario
- A cambio, respondéis con todo vuestro patrimonio

SOCIEDAD O COOPERATIVA

- SL: sois equipo, hay inversión o riesgo, y queréis proteger lo vuestro
- Es con diferencia la forma más usada en España para pymes
- Cooperativa: varios socios que son a la vez trabajadores, con vocación democrática



Sois cuatro personas, vais a invertir 4.000 € en equipamiento y queréis que el...

A Autónomo, porque es la más rápida y barata de dar de alta

B Cuatro autónomos, uno por cada miembro del equipo

C Sociedad Limitada, porque limita la responsabilidad al capital aportado

D Da igual, porque con 4.000 € el riesgo es demasiado pequeño

Solución: C. Con equipo e inversión de por medio, lo que decide es la responsabilidad. El autónomo responde con su patrimonio personal; la SL solo con el capital aportado. Y desde 2022 ese capital puede ser simbólico.



SIN PREJUICIOS

La cooperativa no es una forma de segunda

En España la economía social, que agrupa cooperativas, sociedades laborales y mutualidades, reúne decenas de miles de empresas y ronda el 10 % del PIB. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios con más tradición cooperativa del país, sobre todo en el sector agroalimentario y en servicios.

Elegir cooperativa no es elegir lo raro. Es elegir un modelo con siglos de historia y muy presente en el tejido económico valenciano.



§ 3

Decidir en equipo y pedir ayuda

*Dos cosas que parecen blandas y no lo son:
discrepar bien, y saber que existe una red
pública gratuita para no perderse.*



Cómo decidir sin romper el equipo

- 01 Poned los criterios antes que las opiniones. Acordad qué importa y solo después debatid las opciones.
- 02 Que cada persona argumente, no solo vote. Una opinión sin razones no cuenta igual que una con datos.
- 03 Antes de rebatir, resumid lo que ha dicho el otro hasta que confirme que le habéis entendido.
- 04 Decidid con método claro, por consenso o por mayoría, y dejadlo por escrito para no reabrirlo cada semana.



Infraestructura pública para emprender

*El antiguo IMPIVA en Castellón, hoy Centro Europeo de Empresas
Innovadoras. Existe para acompañar a quien quiere arrancar.*

profedeeconomia.es

Foto: Castellónenred, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



La red de asesoramiento gratuito

- Punto de Atención al Emprendedor (PAE): asesoran y además tramitan el alta, todo en el mismo sitio.
- Ventanilla única: el principio de fondo. Hacer todos los trámites desde un punto, sin ir oficina por oficina.
- IVACE: la agencia valenciana que apoya la creación y el crecimiento con asesoramiento, formación y ayudas.
- Las cámaras de comercio y las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos completan la red.



AVISO PRÁCTICO

El PAE es gratis, así que usadlo

Es muy fácil pagar a una gestoría entre 200 y 300 € por algo que el PAE hace sin coste y, además, asesorándoos por el camino. Para un proyecto de aula y para una primera empresa real, acudir al PAE es sencillamente la opción inteligente. Buscad PAE en la web del Ministerio, en CIRCE, y veréis los puntos más cercanos.

Que algo sea complicado no significa que tengáis que pagar por resolverlo. A veces solo significa que no sabíais dónde preguntar.



§ 4

Qué papeles hacen falta

La buena noticia es que en España casi todo se tramita ya por internet, y hay un sistema unificado que reduce mucho el papeleo.



CIRCE Y EL DUE

Un solo formulario que dispara todos los trámites

CIRCE es la plataforma pública que permite crear una empresa por internet desde un PAE. Su herramienta clave es el Documento Único Electrónico: un formulario que recoge todos los datos y, al enviarse, lanza automáticamente los trámites ante Hacienda, la Seguridad Social y el Registro Mercantil. Lo rellenáis una vez y el...

Antes, constituir una SL llevaba semanas de idas y venidas. Hoy el alta de autónomo puede resolverse el mismo día y una SL en pocos días hábiles.



Muchas cámaras son PAE

*Aquí se recibe asesoramiento y se tramita el alta con el DUE, sin
recorrer una oficina detrás de otra.*

proteedeconomia.es

Foto: Cámara Valencia, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



Documentar los trámites de vuestro proyecto

No vais a constituir una empresa real, pero sí a decidir y documentar cuál constituiríais. Suponed que vuestro equipo opta por una sociedad limitada y reconstruid el camino...

Certificación negativa de denominación en el Registro Mercantil Central, para comprobar que el nombre está libre.

Cuenta bancaria a nombre de la sociedad y depósito del capital social.

Escritura de constitución y estatutos ante notario, con socios, objeto social y reglas.

NIF en la Agencia Tributaria y alta censal, modelos 036 o 037.

Inscripción en el Registro Mercantil, alta en Seguridad Social y licencias municipales si la actividad las exige.



VOLVIENDO A MARINA

La forma jurídica no se decide una vez para siempre

La regla que manejan las asesorías, que no está escrita en ninguna ley, sitúa el umbral en un beneficio anual recurrente de 40.000 a 50.000 €. Por debajo, el coste de gestión y la complicación operativa rara vez compensan el ahorro fiscal. Marina encaja; sus amigas, con 25.000 y 38.000 €, probablemente todavía no.

Arrancar como autónomo y transformarse después, si la cosa funciona, suele ser más prudente que constituir una sociedad el día uno por imitación.



Con esto ya podéis atacar la Fase 2

- Decidir y documentar dónde os localizaríais y con qué dimensión arrancaríais.
- Elegir forma jurídica justificando la decisión por responsabilidad, capital y encaje con el equipo.
- Enumerar los trámites que tendríais que hacer y qué organismo interviene en cada uno.
- Localizar el PAE más cercano a vuestro centro y anotar qué servicios ofrece.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.